

中央政府體制與五院職權分工制衡

公民與社會 · 國二上建議進度 · civics-11 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

我國中央政府採「五權分立」架構：總統為國家元首（對外代表國家，統率三軍，公布法律，任命行政院長）；行政院為最高行政機關（向立法院負責提出施政方針與法律預算案）；立法院為最高立法機關（行使立法權、預算審查權、質詢權、不信任案與彈劾總統案）；司法院掌理審判、懲戒與憲法訴訟（憲法法庭判決法律違憲失效）；考試院掌理公務人員考試與任用；監察院行使彈劾、糾舉與審計權。



中央政府五院職權分工與權力制衡圖 總統為國家元首，五院各司其職並受憲政程序相互制衡



立法院審查法案與預算，行政院可提覆議；立法院可提不信任案；憲法法庭掌理違憲審查保障人權。

拆開理解，再連起來

- 我國中央政府採「五權分立」架構：總統為國家元首（對外代表國家，統率三軍，公布法律，任命行政院長）。
- 行政院為最高行政機關（向立法院負責提出施政方針與法律預算案）。
- 立法院為最高立法機關（行使立法權、預算審查權、質詢權、不信任案與彈劾總統案）。
- 司法院掌理審判、懲戒與憲法訴訟（憲法法庭判決法律違憲失效）。
- 考試院掌理公務人員考試與任用。
- 監察院行使彈劾、糾舉與審計權。

制度分析的基本問題

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
分工	哪個機關依法負責此事項？	先分政策執行、立法、司法等職能，再查法定權限
制衡	權力如何受到監督與限制？	權力分立不表示各機關完全不互動
責任	決策者如何說明與承擔結果？	公開資訊與合法監督有助問責
中央與地方	依法律劃分權限並協調	地方自治不是完全不受法律限制

▼ 先遮住講義：我能解釋「中央政府體制與五院職權分工制衡」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

畫出行政院與立法院之間的權力互動圖，標示「施政質詢」、「提出預算」、「覆議案」與「不信任案」四種相互制衡的機制。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：行政院若認為立法院通過的法律案或預算案窒礙難行，經總統核可後可移請立法院「覆議」；若立法院全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院長即應接受該決議。

易錯提醒：「彈劾總統」是由「立法院」提出提案後，聲請「司法院憲法法庭」審理判決，而非監察院職權；監察院負責彈劾違法失職的中央與地方公務人員（不含民選民意代表與總統副總統）。

再學深一點：觀念到解題

中央政府不同機關有各自法定職權，理解五院需把名稱與功能、制衡關係對應，而非把「院」看成上下級單一路線。遇到具體爭議仍要查相關制度，不能由日常語意猜權限。

原創示範題 / 情境任務

看到行政機關提出政策、立法機關審議法律與預算，能否說行政部門可以自行決定所有法律？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 政策提出與執行屬行政運作的重要部分，但立法與預算需依憲政程序處理。
2. 立法機關的審議及監督使政策受到制度檢驗，而非僅由行政單方決定。
3. 若涉及權利爭議，還可能需要依法利用司法救濟等管道。

驗算與適用界線

分工不等於完全互不接觸；具體權限以現行憲法、增修條文及法律為準。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

畫出行政院與立法院之間的權力互動圖，標示「施政質詢」、「提出預算」、「覆議案」與「不信任案」四種相互制衡的機制。

1. 我國中央政府中，若行政機關訂定的行政命令或立法院通過的法律有牴觸憲法保障人權之疑慮時，負責審理並宣告其違憲失效的機關是？

- A. 立法院程序委員會
 - B. 司法院憲法法庭
 - C. 行政院法規會
 - D. 監察院國家人權委員會
-

2. 當立法院通過某項重大法案，行政院認為其執行有窒礙難行之處時，依法可透過何種憲政機制尋求救濟與制衡？

- A. 立刻解散最高法院
 - B. 經總統核可後，移請立法院提出「覆議」
 - C. 由行政院長逕行更改憲法條文
 - D. 強制扣押所有立法委員的薪水
-

04 答案與回想檢核

1. **B** 司法院大法官組成「憲法法庭」，掌理憲法審查、審理法律或法規命令是否牴觸憲法，維護國家憲法最高性與基本人權。

2. **B** 憲法增修條文規定，行政院對立法院決議之法律案、預算案或條約案認為窒礙難行時，得經總統核可，移請立法院覆議。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。